

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 754/2543 กรมศุลกากร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนวราพัฒน์การค้า
กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง, มาตรา , มาตรา , มาตรา
85.04, มาตรา 86.07, มาตรา 90.32

พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ค่าภาษีให้เก็บตามบทบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัตอัตราศุลกากร ซึ่ง พ.ร.ก. พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง ก็บัญญัติว่า ของที่นำเข้าหรือ พาเข้ามาหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่กำหนดไว้ในพิกัตอัตราอากรท้ายพระราชกำหนดนี้ ดังนั้น สินค้าที่นำเข้าถูกจัดอยู่ในประเภทสินค้าตามพิกัตอัตราภาษีศุลกากรหมวดใด ก็ต้องเสียภาษีไปตามประเภทสินค้าที่ถูกระบุไว้ในหมวดนั้น มิใช่พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของผู้นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ที่นำสินค้าที่นำเข้าไปใช้กับกิจการใดเป็นสำคัญ

พิกัตอัตราอากรขาเข้าหมวด 17 เป็นสินค้าประเภทยานบก อากาศยาน ยานน้ำ และเครื่องอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้องมีหมายเหตุข้อ 2 บัญญัติว่า คำว่า "ส่วนประกอบ" และ "ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ" ไม่ให้ใช้กับของดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นของที่บ่งชี้ได้ว่าใช้กับของในหมวดนี้หรือไม่ก็ตาม ? (จ) เครื่อง จักรไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตอนที่ 85) สินค้าพิพาทซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มีชื่อสินค้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มีชื่อสินค้าตรงกับรายการสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรในหมวดที่ 16 ตอนที่ 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าวประเภทที่ 85.01 ประเภทย่อย 8501.620 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์) (AC GENERATOR) ที่ให้กำลังเกิน 75 เควีเอ แต่ไม่เกิน 375 เควีเอ สินค้าพิพาทจึงจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากร หมวดที่ 16 ประเภทย่อย 8501.620 และไม่อยู่ในหมวด 17 ประเภทย่อย 8607.990 ซึ่งเป็นรายการส่วนประกอบของรถหัวจักรรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนราง

รายการสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 85.04 มีหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้าและตัวเหนี่ยวนำ สินค้าพิพาทเป็นเครื่องกลับกระแสไฟฟ้าหรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (RECTIFIER) แม้จะเป็นส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟก็ต้องจัดอยู่ในประเภทที่ 85.04 ประเภทพิกัดย่อย 8504.400 เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่เพราะตามหมายเหตุข้อ 2 (จ) ของหมวด 17 คำว่า "ส่วนประกอบ" และ "ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ" มิให้ใช้กับเครื่องจักรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า (ตอนที่ 85)

พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 90.32 ระบุรายการสินค้าเป็นอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ (AUTOMATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENT AND APPARATUS) อันได้แก่เครื่องปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยอัตโนมัติสำหรับใช้กับความดันไฟฟ้าตั้งแต่ 11,000 โวลต์ขึ้นไป และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว สินค้าพิพาทเป็นตัวบังคับและตัวควบคุมทางไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมทางไฟฟ้า จึงจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 90.32 ประเภทย่อยที่ 9032.890

มอเตอร์ที่ใช้แรงดันของน้ำมันไฮดรอลิก (OIL MOTOR) มีชื่อระบุไว้ชัดเจนใน พิกัดอัตราศุลกากร หมวดที่ 16 ประเภทที่ 84.12 ส่วนประกอบย่อยที่ 8412.290 ประเภทพิกัดย่อย 8607.190 ซึ่งอยู่ในหมวด 17 ตอนที่ 86 ระบุรายการสินค้าคือ ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนรางซึ่งเป็นคนละ ประเภทกับสินค้าพิพาท ที่เป็นมอเตอร์ที่ใช้แรงดันของน้ำมันไฮดรอลิกประกอบกับ หมายเลขข้อ 2 (จ) ของหมวด 17 ระบุว่า "ส่วนประกอบ" และ "ส่วนประกอบและ อุปกรณ์ประกอบ" ไม่ให้ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามประเภทที่ 84.01 ถึง 84.79 และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าวของตามประเภทที่ 84.81 หรือ 84.82 หรือ 84.83 เฉพาะที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ประกอบกับหมายเลข ข้อ 1 (ต) ในหมวดที่ 16 ที่ระบุว่า หมวด 16 ไม่คลุมถึงของในหมวด 17 สินค้า พิพาทจึงต้องจัดอยู่ในประเภทย่อยที่ 8607.190 ไม่ได้ ต้องจัดอยู่ในประเภทย่อยที่ 8402.290

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่าจำเลยสั่งซื้อสินค้าเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ อุปกรณ์ที่ใช้กับรถไฟจากประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยทางเรือรวม ๖ เทียบ จำเลยที่ ๑ ยื่นใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษี มูลค่าเพิ่ม ต่อพนักงานขาเข้าและแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ โดยสำแดงรายละเอียดของสินค้า พิกัด อัตราศุลกากรร้อยละ ๕ ราคาสินค้าและภาษีอากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ เชื่อว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้าตรงตามสำแดงและเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทพิกัดและ อัตราอากรตามที่จำเลยสำแดง จึงให้จำเลยชำระค่าภาษีอากรและตรวจปล่อยสินค้าให้ จำเลยรับไปจากอารักขาของโจทก์ที่ ๑ ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่กองศุลกากรของ

โจทก์ที่ ๑ พบว่า จำเลยสำแดงสินค้าประเภทพิกัดและอัตราศุลกากรไม่ถูกต้อง เป็นผลทำให้สำแดงชำระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มของจำเลยที่ ๑ ขาดไปจำนวน ๔,๐๐๖,๘๒๖ บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ แจ้งการประเมินให้จำเลยชำระภาษีอากรพร้อมด้วยเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม จำเลยที่ ๑ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ที่ ๒ ทั้งมิได้นำเงินภาษีอากรไปชำระให้โจทก์ทั้งสอง จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามนัยมาตรา ๘๙/๑ รวมเป็นเงินภาษีอากร และเงินเพิ่มจำนวนทั้งสิ้น ๔,๒๖๘,๙๕๔ บาท จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ จึงต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรค้างชำระของจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้งสองทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินภาษีอากรแล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๔,๒๖๘,๙๕๔ บาท แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่เคยเป็นหนี้ค่าภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่โจทก์ฟ้อง จำเลยที่ ๑ นำส่วนประกอบของเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าใช้กับรถไฟ ส่วนประกอบของเบรกใช้กับรถไฟ และส่วนประกอบของเครื่องจ่ายกำลังเข้ามาในราชอาณาจักร มิใช่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ หรือเครื่องกลับกระแสไฟฟ้า บังคับควบคุมทางไฟฟ้า หรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับควบคุมทางไฟฟ้าตามที่โจทก์กล่าวอ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ ได้ตรวจปล่อยสินค้าที่จำเลยที่ ๑ นำเข้ามาทั้ง ๖ เทียว มิเคยโต้แย้งหรือสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมเพราะเหตุสำแดงรายการสินค้าผิดประเภท จำเลยที่ ๑ ได้ชำระภาษีศุลกากร และภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่โจทก์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าภาษีอากรจำนวน ๔,๒๖๘,๙๕๔ บาท แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ จำเลยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖ ฉบับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ ๑ สำแดงชนิดของอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC GENERATOR) ตัวเครื่องกลับกระแสไฟฟ้าหรือเครื่องแปลงกระแสไฟ (RECTIFIER) ตัวบังคับและควบคุมทางไฟฟ้า (REGULATOR, VOLTAGE REGULATOR) เครื่องอุปกรณ์สำหรับควบคุมทางไฟฟ้า (MASTER CONTROLLER X ASS'Y) ที่ใช้แรงดันของน้ำมันไฮดรอลิก (OIL MOTOR) และส่วนประกอบของเบรก (OIL PUMP) โดยจำเลยที่ ๑ ชำระอากรขาเข้ารวมทั้งสิ้น ๖๔๔,๗๐๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งสิ้น ๙๔๗,๗๒๐ บาท ต่อมาพนักงานของกองศุลกากรของโจทก์ที่ ๑ เห็นว่าจำเลยที่ ๑ สำแดงประเภทพิกัดและอัตราศุลกากรรวมทั้งจำนวนภาษีอากรไม่ถูกต้องเป็นผลให้จำเลยต้องชำระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔,๐๐๖,๘๒๖ บาท จำเลยมิได้อุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงานการประเมินต่อโจทก์ที่ ๑ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์รวมทั้งยังมิได้ชำระค่าภาษีอากรจำนวน ดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสอง

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยที่ ๑ สำแดงรายการสินค้าประเภทพิกัดและอัตราศุลกากรถูกต้องหรือไม่ และจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบเงินเพิ่มหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "บรรดาภาษีนั้นให้เก็บตามบทบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ของที่นำเข้าหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอก ราชอาณาจักรนั้น ให้เรียกและเสียอากรตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกำหนดนี้" ดังนั้น เมื่อสินค้าพิพาทถูกระบุว่าจะต้องเสียภาษีตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากรหมวดใดก็ต้องเสียภาษีไปตามที่ถูกระบุไว้ในอัตรานั้น มิใช่พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของผู้นำสินค้าเข้ามาในราช

อาณาจักรแล้วนำสินค้าที่นำเข้าไปไว้กับกิจการใดเป็นหลักสำคัญในการสำแดงรายการ
สินค้าประเภทพิกัดและอัตราศุลกากร สำหรับอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC GENERATOR) นั้น นอกจากจำเลยทั้งสองจะไม่มีพยาน
หลักฐานมานำสืบให้ปรากฏว่าสิ่งของ ดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของรถไฟหรือใช้
เกี่ยวกับกิจการรถไฟและพิกัดอัตราขาเข้าหมวด ๑๗ ได้ระบุถึงยานบก อากาศยาน
ยานน้ำ และเครื่องอุปกรณ์ขนส่งที่เกี่ยวข้องโดยหมายเหตุของหมวด ๑๗ ข้อ ๒ คำว่า
"ส่วนประกอบ" และ "ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ" ไม่ให้ใช้กับของดังต่อไปนี้
ไม่ว่าจะเป็นของที่บ่งชี้ได้ว่าใช้กับของในหมวดนี้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งในข้อ จ. กล่าวถึง
เครื่องจักรไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตอนที่ ๘๕) เมื่อสินค้าพิพาทเป็นอุปกรณ์
ส่วนหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีชื่อสินค้าตรงกับรายการสินค้าตาม
พิกัดอัตราศุลกากรประเภท ๘๕.๐๑ ประเภทย่อย ๘๕๐๑.๖๒๐ เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์) (AC GENERATOR) ตอนที่ ๘๕ เครื่องจักร
ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าวตามเอกสารหมาย
จ.๑ แผ่นที่ ๑๕ สินค้าพิพาทจึงจัดอยู่ในประเภทพิกัดย่อย ๘๕๐๑.๖๒๐ และเมื่อสินค้า
พิพาทจัดอยู่ในตอนที่ ๘๕ จึงเป็นส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบตามหมายเหตุข้อ
๒ ของหมวด ๑๗ ที่ระบุไว้ไม่ให้ใช้กับเครื่องจักรไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตอน
ที่ ๘๕) สินค้าพิพาทจึงไม่อยู่ในหมวด ๑๗ ประเภทพิกัดย่อย ๘๖๐๗.๙๙๐ ซึ่งเป็น
รายการส่วนประกอบของรถหัวจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนราง ส่วน
เครื่องกลับกระแสไฟฟ้าหรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (RECTIFIER) เห็นว่า รายการ
สินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทพิกัด ๘๕.๐๔ มีหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยน
ไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า เมื่อสินค้าพิพาทถูกระบุไว้ชัดเจน
เช่นนี้ สินค้าพิพาทจึงต้องอยู่ในประเภทพิกัด ๘๕.๐๔ ประเภทพิกัดย่อย ๘๕๐๔.๔๐๐
นอกจากนี้รายการสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย ๘๖.๐๗ เป็นสินค้าเกี่ยว
กับส่วนประกอบของรถหัวจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนราง ซึ่ง

หมายเหตุข้อ ๒ (จ) ของหมวด ๑๗ คำว่า "ส่วนประกอบ" และ "ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ" มิให้ใช้กับเครื่องจักรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า (ตอนที่ ๘๕) ดังนั้นสินค้าจึงไม่อาจอยู่ในหมวดที่ ๑๗ ประเภทพิกัดย่อย ๘๖๐๗.๑๙๐ ตามที่จำเลยยกขึ้นต่อสู้ได้ สำหรับตัวบังคับและควบคุมทางไฟฟ้า (REGULATOR AND VOLTAGE REGULATOR) และอุปกรณ์สำหรับควบคุมทางไฟฟ้า (MASTER CONTROLLER X ASS'Y) นั้น เห็นว่า ประเภทพิกัด ๘๐.๓๒ ระบุรายการสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ได้แก่ อุปกรณ์และ เครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับควบคุมโดยอัตโนมัติ (AUTOMATIC REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENT AND APPARATUS) อันได้แก่ เครื่องปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยอัตโนมัติสำหรับใช้กับความดันไฟฟ้า ตั้งแต่ ๑๑,๐๐๐ บาท โวลต์ขึ้นไป และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ดังนั้น เมื่อสินค้าพิพาทเป็นตัวบังคับและตัวควบคุมทางไฟฟารวมทั้งอุปกรณ์สำหรับควบคุมทางไฟฟ้า สินค้าพิพาทจึงจัดอยู่ในประเภทพิกัด ๘๐.๓๒ ประเภทย่อย ๘๐๓๒.๘๙๐ และสำหรับมอเตอร์ที่ใช้แรงดันของน้ำมันไฮดรอลิก (OIL MOTOR) นั้น เห็นว่า สินค้าดังกล่าวนอกจากจะมีชื่อระบุไว้ชัดเจนในประเภทพิกัดย่อย ๘๔๑๒.๒๙๐ แล้วประเภทพิกัดย่อย ๘๖๐๗.๑๙๐ ซึ่งอยู่ในหมวด ๑๗ ตอนที่ ๘๖ ระบุรายการ สินค้าคือส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนรางซึ่งเป็นคนละประเภทกับสินค้าพิพาทที่เป็นมอเตอร์ที่ใช้แรงดันน้ำมันไฮดรอลิก ประกอบกับหมายเหตุ ข้อ ๒ (จ) ของหมวด ๑๗ ระบุคำว่า "ส่วนประกอบ" และส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ" มิให้ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามประเภทที่ ๘๔.๐๑ ถึง ๘๔.๗๙ และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าวของตามประเภทที่ ๘๔.๘๑ หรือ ๘๔.๘๒ หรือ ๘๔.๘๓ เฉพาะที่เป็น ส่วนประกอบของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ สินค้าพิพาทจึงจัดอยู่ในประเภทพิกัดย่อย ๘๖๐๗.๑๙๐ ตามที่จำเลยอ้างมิได้ ซึ่งสอดคล้องกับหมายเหตุข้อ ๑ (ต) ในหมวดที่ ๑๖ ที่ระบุว่า หมวด ๑๖ ไม่คลุมถึงของ

ในหมวด ๑๗ สินค้าพิพาทจึงต้องอยู่ในประเภทพิกัดย่อย ๘๘๑๒.๒๕๐ ที่ศาลภาษี
อากรกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน .

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายนรินทร์ ตั้งศรีไพรโรจน์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ